

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6650/2537

นาง ลำอาน ค์ ให้อู่ประไฟ กับพวกร
นาง ลำ ยอง จันทรห้ส ดี

โจทกร
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยได้กระทำไปในฐานะตัวแทน ว.จำเลยกับโจทกรทั้งสองไม่มีความเกี่ยวพันกันในส่วนนี้ แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลยกลับฎีกาแต่เพียงว่า ข้อความในสัญญาข้อ 2 ระบุไว้ว่า ผู้ให้สัญญายอมยกเงินที่ขายเกินให้แก่นายหน้า แสดงว่าราคาที่ดินส่วนที่ขายเกินจากไร่ละ300,000 บาท ต้องเป็นของจำเลยมิใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะเป็นคำมั่นสัญญาเฉพาะระหว่างผู้ทำสัญญากับผู้ให้สัญญาเท่านั้น โจทกรทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ดังนี้ ฎีกาของจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบหรือผิดพลาดข้อใดหนอย่างไร ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง นอกจากนี้ฎีกาของจำเลยดังกล่าวอ้างเหตุแตกต่างจากอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 บรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2532 โจทก์ทั้งสองนายบรรจง วิยทรง และจำเลย ได้ตกลงร่วมกันเป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8013 ให้แก่นายวิกรม เจริญพร โดยตกลงกันว่าเงินค่านายหน้าจำนวน 5 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ดินรวมทั้งราคาที่ดินในส่วนที่เกินไร่ละ 300,000 บาทให้นำมาแบ่งเป็นสี่ส่วนคนละเท่ากัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533 (ที่ถูกต้อง 2532) โจทก์ทั้งสองนายบรรจง และจำเลยได้ตกลงให้นายบรรจงและจำเลยเป็นตัวแทนเข้าทำสัญญานายหน้ากับนายวิกรม เจ้าของที่ดินต่อมาโจทก์ทั้งสองและนายบรรจงได้ร่วมกันชี้ช่องให้นายวิกรมเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จะซื้อได้สำเร็จในราคาไร่ละ 350,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2533 และได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและชำระราคาที่ดินกันเรียบร้อยแล้ว นายวิกรมได้ชำระเงินค่านายหน้าและราคาที่ดินส่วนที่เกินงวดสุดท้ายจำนวน 1,225,000 บาทแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมนำส่วนแบ่งมามอบให้แก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองทวงถามจำเลยแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยจำเลยจึงผิดสัญญา ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 623,984 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 612,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า จำเลยแต่เพียงผู้เดียวเป็นนายหน้าขายที่ดินให้แก่นายวิกรม เจริญพร จำเลยไม่ได้เป็นตัวแทนของโจทก์ทั้งสองเข้าทำสัญญานายหน้ากับนายวิกรม จากพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสองเป็นเพียงนายหน้าของฝ่ายผู้จะซื้อ ไม่มีสิทธิที่จะได้ค่านายหน้าจากฝ่ายผู้จะขาย แต่เมื่อมีการซื้อขายที่ดินแปลงนี้กันแล้วโจทก์ทั้งสองได้มาขอค่านายหน้าจากจำเลย จำเลยเห็นใจโจทก์ทั้งสองจึงได้แบ่งเป็นค่านายหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสองจำนวน 250,000 บาท โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องค่านายหน้าและราคาที่ดินส่วนที่เกินจากจำเลยอีกขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสองคนละ 218,334 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อ 2(ก)(ข)(ง) และข้อ 3 โดยอ้างคำเบิกความของนายวิไล ท่วมชุมพร และสำเนาหนังสือสัญญาขายหน้าเอกสารหมายเลข 2 ว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่ทายหน้า เพราะไม่ได้ลงชื่อในช่องการเป็นทายหน้าในสัญญาแต่ลงชื่อเป็นเพียงพยาน จะกล่าวอ้างว่าเป็นทายหน้าร่วมกับจำเลยไม่ได้และในการซื้อขายที่ดินระหว่างนายวิกรมเจ้าของที่ดินกับนายสมัยผู้ซื้อก็ไม่ได้ผ่านโจทก์ทั้งสองกับพวก อีกทั้งโจทก์ที่ 2 เป็นเพียงผู้เดินตามมากับโจทก์ที่ 1 เนื่องจากเป็นเพื่อนกันไม่มีส่วนร่วมในการเป็นทายหน้าย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยนั้นปรากฏว่าจำเลยมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 บรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนฎีกาในข้อ 2(จ) เกี่ยวกับราคาที่ดินส่วนที่ขายเกินจากไร่ละ 300,000 บาท ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเลยอุทธรณ์ว่า จำเลยได้กระทำไปในฐานะตัวแทนนายวิกรม จำเลยกับโจทก์ทั้งสองไม่มีความเกี่ยวพันกันในส่วนนี้ แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เป็นข้อที่จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยให้ จำเลย กลับฎีกาแต่เพียงว่า ข้อความในสัญญาข้อ 2 ระบุไว้ว่าผู้ให้สัญญายอมยกเงินที่ขาย เกินให้แก่ทายหน้าแสดงว่าราคาที่ดินส่วนที่ขายเกินจากไร่ละ 300,000 บาท ต้อง เป็นของจำเลยมิใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะเป็นค้ำประกันสัญญาเฉพาะ ระหว่างผู้ทำสัญญากับผู้ให้สัญญาเท่านั้น โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว เห็นว่า ฎีกาของจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าไม่ชอบหรือผิดพลาดข้อใดอย่างไร ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดแจ้ง นอกจากนี้ฎีกาของจำเลยดังกล่าวอ้างเหตุแตกต่างจากอุทธรณ์ ของจำเลย จึงเป็นฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ทั้งมิใช่ปัญหา อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยเช่นเดียวกัน

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาณู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ